

26 法考民诉典型案例串讲

韩心怡

欢迎来到韩小宝的案例乐园

(指导性案例、公报案例、入库案例、“法答网”)

重理解、懂原理、会运用

自主转述是王道 背诵炫技没有用

案例名称	裁判要点
最高法指导案例第 2 号： 吴梅诉四川省眉山西城纸业有限公司买卖合同纠纷案	民事案件二审期间，双方当事人达成和解协议，法院准许撤回上诉的，该和解协议未经人民法院依法制作调解书，属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议，另一方当事人申请执行一审判决的，法院应予支持
最高法指导案例第 34 号： 李晓玲、李鹏裕申请执行厦门海洋实业（集团）股份有限公司、厦门海洋实业总公司执行复议案	生效法律文书确定的权利人在 进入执行程序前 合法转让债权的，债权受让人即权利承受人可以作为申请执行人直接申请执行，无须执行法院作出变更申请执行人的裁定 (诉讼中转让 VS 执行前转让 VS 执行中转让)
最高法指导案例第 36 号： 中投信用担保有限公司与海通证券股份有限公司等证券权益纠纷执行复议案	被执行人在收到执行法院执行通知之前，收到另案执行法院要求其向申请执行人的债权人直接清偿已经法院生效法律文书确认的债务的通知，并清偿债务的，执行法院不能将该部分已清偿债务纳入执行范围（代位执行）
最高法指导案例第 51 号： 阿卜杜勒·瓦希德诉中国东方航空股份有限公司航空旅客运输合同纠纷案	对航空旅客运输实际承运人提起的诉讼，可以选择对实际承运人或缔约承运人提起诉讼，也可以同时对实际承运人和缔约承运人提起诉讼。被诉承运人申请追加另一方承运人参加诉讼的，法院可以根据案件的实际情况决定是否准许
最高法指导案例第 56 号： 韩凤彬诉内蒙古九郡药业有限责任公司等产品责任	当事人在一审提交答辩状期间未提出管辖异议，在二审或者再审查发回重审时提出管辖异议的，法院不予审查

纠纷管辖权异议案	
最高法指导案例第 68 号： 上海欧宝生物科技有限公司诉辽宁特莱维置业发展有限公司企业借贷纠纷案	法院审理民事案件中发现存在虚假诉讼可能时，应当依职权调取相关证据，详细询问当事人，全面严格审查诉讼请求与相关证据之间是否存在矛盾，以及当事人诉讼中言行是否违背常理。经综合审查判断，当事人存在虚构事实、恶意串通、规避法律或国家政策以谋取非法利益，进行虚假民事诉讼情形的，应当依法予以制裁
最高法指导案例第 119 号： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司与湖北追日电气股份有限公司执行复议案	执行程序开始前，双方当事人自行达成和解协议并履行，一方当事人申请强制执行原生效法律文书的，法院应予受理。被执行人以已履行和解协议为由提出执行异议的，可以参照《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第 19 条的规定审查处理（裁定终结执行）
最高法指导案例第 120 号： 青海金泰融资担保有限公司与上海金桥工程建设发展有限公司、青海三工置业有限公司执行复议案	在案件审理期间保证人为被执行人提供保证，承诺在被执行人无财产可供执行或者财产不足清偿债务时承担保证责任的，执行法院对保证人应当适用一般保证的执行规则。在被执行人虽有财产但严重不方便执行时，可以执行保证人在保证责任范围内的财产
最高法指导案例第 126 号： 江苏天宇建设集团有限公司与无锡时代盛业房地产开发有限公司执行监督案	在履行和解协议的过程中，申请执行人因被执行人迟延履行申请恢复执行的同时，又继续接受并积极配合被执行人的后续履行，直至和解协议全部履行完毕的，属于民事诉讼法及相关司法解释规定的和解协议已经履行完毕不再恢复执行原生效法律文书的情形
最高法指导案例第 148 号： 高光诉三亚天通国际酒店有限公司、海南博超房地产开发有限公司等第三人撤销之诉案	公司股东对公司法人与他人之间的民事诉讼生效裁判不具有直接的利害关系，不符合《民事诉讼法》第 56 条（现第 59 条）规定的第三人条件，其以股东身份提起第三人撤销之诉的，法院不予受理
最高法指导案例第 149 号： 长沙广大建筑装饰有限公	公司法人的分支机构以自己的名义从事民事活动，并独立参加

司诉中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、林传武、长沙广大建筑装饰有限公司广州分公司等第三人撤销之诉案	民事诉讼，人民法院判决分支机构对外承担民事责任，公司法人对该生效裁判提起第三人撤销之诉的，其不符合《民事诉讼法》第 56 条（现第 59 条）规定的第三人条件，法院不予受理
最高法指导案例第 150 号：中国民生银行股份有限公司温州分行诉浙江山口建筑工程有限公司、青田依利高鞋业有限公司第三人撤销之诉案	建设工程价款优先受偿权与抵押权指向同一标的物，抵押权的实现因建设工程价款优先受偿权的有无以及范围大小受到影响的，应当认定抵押权的实现同建设工程价款优先受偿权案件的处理结果有法律上的利害关系，抵押权人对确认建设工程价款优先受偿权的生效裁判具有提起第三人撤销之诉的原告主体资格
最高法指导案例第 152 号：鞍山市中小企业信用担保中心诉汪薇、鲁金英第三人撤销之诉案	债权人申请强制执行后，被执行人与他人另外的民事诉讼中达成调解协议，放弃其取回财产的权利，并大量减少债权，严重影响债权人债权实现，符合债权人行使撤销权条件的，债权人对民事调解书具有提起第三人撤销之诉的原告主体资格
最高法指导案例第 154 号：王四光诉中天建设集团有限公司、白山和丰置业有限公司案外人执行异议之诉案	在建设工程价款强制执行过程中，房屋买受人对强制执行的房屋提起案外人执行异议之诉，请求确认其对案涉房屋享有可以排除强制执行的民事权益，但不否定原生效判决确认的债权人所享有的建设工程价款优先受偿权的，属于《民事诉讼法》第 227 条（现第 234 条）规定的“与原判决、裁定无关”的情形，法院应予依法受理
最高法指导案例第 155 号：中国建设银行股份有限公司怀化市分行诉中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司等案外人执行异议之诉案	在抵押权强制执行中，案外人以其在抵押登记之前购买了抵押房产，享有优先于抵押权的权利为由提起执行异议之诉，主张依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》排除强制执行，但不否认抵押权人对抵押房产的优先受偿权的，属于《民事诉讼法》第 227 条（现第 234 条）规定的“与原判决、裁定无关”的情形，法院应予依法受理
最高法指导案例第 167 号“北京大唐燃料有限公司	代位权诉讼执行中，因相对人无可供执行的财产而被终结本次执行程序，债权人就未实际获得清偿的债权另行向债务人主张

诉山东百富物流有限公司 买卖合同纠纷案”	权利的，法院应予支持。
最高法指导性案例第 169 号：徐欣诉招商银行股份 有限公司上海延西支行银 行卡纠纷案	持卡人提供证据证明他人盗用持卡人名义进行网络交易，请求 发卡行承担被盗刷账户资金减少的损失赔偿责任，发卡行未提 供证据证明持卡人违反信息妥善保管义务，仅以持卡人身份识 别信息和交易验证信息相符为由主张不承担赔偿责任的，法院 不予支持
最高法指导性案例第 198 号：中国工商银行股份有 限公司岳阳分行与刘友良 申请撤销仲裁裁决案	实际施工人并非发包人与承包人签订的施工合同的当事人，亦 未与发包人、承包人订立有效仲裁协议，不应受发包人与承包 人的仲裁协议约束。实际施工人依据发包人与承包人的仲裁协 议申请仲裁，仲裁机构作出仲裁裁决后，发包人请求撤销仲裁 裁决的，法院应予支持
最高法指导性案例第 199 号：高哲宇与深圳市云丝 路创新发展基金企业、李 斌申请撤销仲裁裁决案	仲裁裁决裁定被申请人赔偿与比特币等值的美元，再将美元折 算成人民币，属于变相支持比特币与法定货币之间的兑付交易， 违反了国家对虚拟货币金融监管的规定，违背了社会公共利益， 法院应当裁定撤销仲裁裁决
最高法指导性案例 245 号： 杨某城申请江苏省徐州市 中级人民法院错误执行赔 偿案	法院根据股权登记对被执行人名下的股票等财产采取执行措 施，不属于错误执行。隐名股东等实际权利人以其在法院采取 执行措施并执行完毕后取得的确权判决为依据申请国家赔偿 的，法院依法不予支持
最高法指导性案例第 250 号：利辛县某达融资担保 有限公司诉安徽某安建设 集团股份有限公司、利辛 县某腾置业有限公司第三 人撤销之诉案	在建工程的承包人向该工程的抵押权人承诺放弃建设工程价款 优先受偿权的，法院应当审查 放弃行为是否损害建筑工人利益 。 损害建筑工人利益的，放弃行为无效；不损害工人利益的，放 弃行为有效，但仅对该抵押权人产生建设工程价款债权的清偿 顺位劣后于抵押权的效果，发包人的其他债权人据此主张承包 人不享有建设工程价款优先受偿权的，法院不予支持
入库案例“燕某某诉唐某	一方当事人起诉请求确认另一方当事人与第三人之间不存在民 事法律关系的，不符合确认之诉的构成要件。确认之诉仅能对 民事法律关系存在与否进行确认，不能对现存民事关系进行改

某、胡某某、郭某某股东资格确认纠纷案”	变。故对于公司股东起诉要求确认其他股东不具有股东资格的，法院不能在未经公司决议的情况下直接以司法裁判来剥夺公司股东的身份，公司股东可在公司法范围内通过公司章程、制度实现自身权利的救济。
入库案例“张某诉德城区某幼儿园、德州某幼儿教育公司名誉权纠纷案”	劳动者向法院起诉用人单位的理由系基于用人单位在《解除劳动合同通知书》中陈述的理由对其名誉权造成损害，而非对解除劳动关系的事实存在异议，不涉及劳动争议的范畴，故案件符合平等民事主体之间因人身关系或财产关系产生的纠纷，属于民事案件的受理范围。
入库案例“蔡某某诉南京某装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷案”	当事人因履行装饰装修合同发生纠纷，应当按照不动产纠纷确定管辖。
入库案例“陈某林诉山西梓某建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案”	工程结算协议是发包人与承包人对工程价款结算后签订的协议。双方当事人因工程款支付发生的纠纷，基础法律关系仍是建设工程施工合同关系，并非单纯的债权债务关系。当事人对此提起诉讼的，应当由不动产所在地法院专属管辖。
入库案例“中储某物流分公司诉潘某其他合同纠纷案”	如果分公司签订协议管辖，约定由总公司住所地法院管辖，符合实际联系；但如果分公司签订协议管辖，约定由总公司的关联公司或控股公司所在地法院管辖，与争议没有客观直接联系，应认定协议管辖无效。
入库案例“朱某某诉李某某、某门窗公司等承揽合同纠纷案”	关于合同中约定“提交法院仲裁”条款的效力与管辖权的确定问题。虽然当事人的表述存在瑕疵，但其选择诉讼方式解决争议的意思表示是明确的，不受“仲裁”二字影响，应根据民事诉讼法及其司法解释的规定判断其效力，进而确定管辖法院。
入库案例“深圳市赛某信息创业投资管理企业诉王某某、山东南某护理服务有限公司合同纠纷案”	合同纠纷管辖权异议阶段，当事人对合同的真实性提出异议，但未提供证据证明合同系伪造，且合同中有关管辖法院的约定未违反法律关于级别管辖和专属管辖规定的，法院应当依据该约定确定管辖法院。
入库案例“宋某东诉深圳	电商平台服务协议中有关案件管辖条款系平台公司与入驻商家

市某电子有限公司信息网络买卖合同纠纷案”	或者消费者就平台提供服务产生合同纠纷时的协议管辖约定，消费者与商家之间的网购合同纠纷不受该协议管辖条款的约束，而应当适用合同纠纷的一般管辖规则。
入库案例“青岛某源热能设备有限公司诉陕西某光锅炉销售有限公司买卖合同纠纷案”	合同约定“或裁或诉”条款，仲裁协议被确认无效的，诉讼管辖约定的效力应当单独予以认定。
入库案例“余某德诉肖某买卖合同纠纷案”（争议标的为给付货币≠要钱）	争议标的为给付货币，是指争议的合同义务是以给付货币为内容，并非诉讼请求中简单的货币金钱请求。实践中，绝大多数诉讼请求都能转化为金钱之债，法院不能因为当事人诉讼请求是主张金钱就认为“争议标的”是给付货币。争议发生后，当事人向法院提出“退还货款”“支付违约金、赔偿损失”等诉请的，不能认定争议标的为“给付货币”，应当认定为“其他标的”。
入库案例“某机械公司诉某建设集团买卖合同纠纷案”（收货地≠合同履行地）	合同仅约定收货地，没有明确约定合同履行地的，应视为没有约定合同履行地。从实体法角度看，合同中仅约定“收货地”的，其目的在于指导合同当事人准确履行合同，该约定并不能当然反映当事人在管辖方面的意思表示，因而不能当然将“收货地”直接认定为诉讼法意义上的“合同履行地”，并进而据此确定管辖法院。
入库案例“丁某平诉莫某江、顾某华民间借贷纠纷案”	合同债权转让后，债权受让人与债务人因合同履行发生纠纷的，应当根据原合同确定履行地与案件管辖权。债权转让后，债权受让人虽享有原合同债权人的权利，但债务人的利益（包括程序上的管辖利益）不应因债权转让行为而遭受损害，故合同履行地与案件管辖法院仍应当按照原合同和原合同当事人确定，不能以债权受让人作为合同当事人来确定合同履行地。
入库案例“某光公司诉某而佳公司不当得利纠纷案”	因重整程序终止后新发生的事实引发的与债务人有关的民事诉讼不适用破产集中管辖规定，应适用一般管辖的规定。
入库案例“某重型装备集	法院在管辖权异议程序中的审理范围不以当事人的管辖权异议

团股份有限公司诉烟台某核电设备有限公司侵害发明专利权纠纷案”	理由为限；原受诉法院不具有管辖权的，案件移送也不以当事人管辖权异议所请求的受移送法院为限。
入库案例“赵某芬诉四川省某峰水电建筑工程有限公司、苟某等第三人撤销之诉案”	执行程序作出的裁定不属于第三人撤销之诉的撤销对象，通过第三人撤销之诉请求撤销执行裁定的，属于程序选择错误，应当裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。
入库案例“刘某鹏诉林某、贵州某能源投资有限公司第三人撤销之诉案”	涉破产债务人的纠纷由受理破产申请的法院集中管辖，是基于有效推进破产程序、提升破产案件审理效率的考量。但已经发生法律效力效力的判决、裁定、调解书的当事人进入破产程序的，不影响第三人撤销之诉案件的管辖。
入库案例“黄某甲与王某某、黄某乙第三人撤销之诉二审案”	第三人在原案诉讼进程中，知道或者应当知道原案诉讼存在，但未向原审法院提起诉讼或者提出参加诉讼申请的，除客观上有妨碍其提起诉讼的正当事由存在外，属于其对未参加诉讼存在过错，应视为其行使处分权的结果，不符合“因不能归责于本人的事由”的情形，依法不能提起第三人撤销之诉。
入库案例“日照某新能源公司诉山东某物产公司、潍坊某港口公司、潍坊某码头公司第三人撤销之诉案”	公司的法定代表人在前案诉讼过程中已知晓诉讼存在的，可以视为公司已知晓诉讼的存在。在前案裁判作出后，公司以不能归责于本人的事由未参加诉讼为由提起第三人撤销之诉的，法院不予支持。
入库案例“某银行芜湖分行、安徽某建设有限公司、芜湖某房地产开发有限公司第三人撤销之诉案”	承包人的建设工程价款优先受偿权所涉房屋与他人抵押权所涉的土地虽然相互关联，但是建设工程价款优先受偿权的客体系扣除土地价值之后的建设工程， 不及于建设工程所占用的土地使用权 ；虽根据房地一体原则，对案涉工程及所占有的土地应一同拍卖，但是并不影响抵押权人所享有的抵押权的效力和范围。因此，对土地使用权享有的抵押权人对建设工程价款优先受偿权的判决不具备提起第三人撤销之诉的主体资格。
	法律对本证与反证的证明程度要求不同，本证证据应达到使法

入库案例“许某某诉谢某某民间借贷纠纷案”	官内心确信达到高度可能性的程度才能被视为完成证明责任，而反证证据只需动摇法官对于本证所形成的内心确信，使待证事实处于真伪不明状态即可。
王谦与卢蓉芳、宁夏建工集团房地产开发有限公司、第三人宁夏恒昌盛房地产开发有限公司民间借贷纠纷案	一审胜诉或部分胜诉的当事人未提起上诉，且在二审中明确表示一审判决正确应予维持，在二审判决维持原判后，该当事人又申请再审的，因其缺乏再审利益，对其再审请求不应予以支持，否则将变相鼓励或放纵不守诚信的当事人滥用再审程序，导致对诉讼权利的滥用和对司法资源的浪费。
“再审申请人沈阳市沈河区城市建设局、辽宁丽嘉百货有限公司与被申请人王美琪、沈阳市沈河区人民政府房屋拆迁安置补偿合同纠纷案”	未被法院判决承担民事责任的第三人，不享有当事人的诉讼权利，无权对已经发生法律效力裁判提出再审申请（有责就有权、无责就无权）
“薛成飞、青岛鸿盛鼎泰建筑工程有限公司、青岛统业集团有限公司与青岛万科房地产有限公司、青岛锦秀基业房地产开发有限公司股权转让纠纷案”	民事判决书在裁判理由中阐明一方当事人为民事责任的承担主体，但在判项中判决另一方当事人承担民事责任的，该项瑕疵应属笔误，可通过裁定补正的方式解决，而不宜就此提起再审。
“张某平、李某红等合资、合作开发房地产合同纠纷案”	《民事诉讼法》第 211 条第一项规定中所指新的证据，是指相对于再审申请人在一审及二审诉讼中已经提交过的证据而言另行提交的不同的新证据，其隐含的前提是再审申请人应当在一审及二审普通诉讼程序中已经诚实信用地行使了民事诉讼法律赋予其积极主动提交证据证明自己主张的民事诉讼权利。由于当事人一直回避法院的送达行为，拒不参加本案前序普通审判程序，于判决发生法律效力后再以新的证据为由申请再审，属于滥用诉讼权利的情形，亦不具有再审利益。
“孙某利、孙某洋买卖合	公司被注销登记后，股东作为权利义务的继受者可以依法申请

同纠纷案”	再审。
(2023)京04民特975号	公司在进行简易注销时，股东作出的对公司未清偿债务承担责任的承诺应被视为对公司债务的实质性承继。因此，公司在原合同中约定的仲裁条款对作出上述承诺的股东具有法律约束力。即使部分股东辩称其已退股，但在未办理工商变更登记的情况下，仍应受原仲裁协议的约束。这一认定旨在保护债权人对于争议解决方式的合理预期，并确保法律程序的延续性。
入库案例“常某诉某银行等执行异议之诉案”	建设用地使用权抵押后，案外人在该土地上新建了建筑物。根据民法典第417条关于建设用地使用权及地上建筑物在实现抵押权时应当“一体处分、分别受偿”之规定，案外人以新增建筑物不属于抵押财产为由主张排除对抵押建设用地使用权及新增建筑物的执行处分的，法院不予支持。但是，应当保障案外人依法参加执行分配程序，抵押权人对新增建筑物所得价款不享有优先受偿权。
入库案例“尹某某诉胡某某、河南省某建设工程有限公司等案外人执行异议之诉案”	挂靠人借用被挂靠人银行账户收取工程款，被挂靠人银行账户被法院冻结，应按照银行账户的登记名称来判断权利人，挂靠人对被挂靠人账户内的资金仅享有债权请求权，挂靠人的债权请求权原则上不享有足以排除强制执行的民事权益。
入库案例“某帝公司诉某省高速公司、吴某案外人执行异议之诉案”	除法律另有规定外，不动产物权的变动应履行变更登记程序才能发生相应的法律效力。被执行人与案外人签订的房产代持协议只能在二者之间产生债权债务法律关系，不能直接导致物权变动，案外人不能基于代持协议所享有的债权排除强制执行。
入库案例“官某彬诉魏某强确认仲裁协议效力案”	“或裁或诉”条款因当事人提交仲裁的意思表示不明，应为无效。至于约定“先裁后诉”的争议解决条款，虽然关于“仲裁不成的依法向当地人民法院起诉”的约定无效，但不影响将争议提交仲裁的约定的效力。
入库案例“恒某种业有限公司诉河南金某种业股份	当事人单方自行委托检测机构出具的检测报告，在性质上并非司法鉴定意见，而属于当事人为支持其主张所提供的私文书证，

有限公司侵害植物新品种权纠纷案”	法院应予严格审查。
入库案例“霍某贸易（上海）有限公司诉上海保某机电设备有限公司、孙某蓉公司解散纠纷案”（公司解散纠纷不具有可仲裁性）	公司解散纠纷本质上是股东与公司之间的纠纷，而股东在公司设立协议中约定的仲裁条款，属于股东之间的合意，不能约束公司解散纠纷；同时，公司解散纠纷不仅具有财产纠纷属性，还因涉及股东的身份利益和公司外部债权人的合法权益，具有身份属性和公共属性， 不具备可仲裁性 ，故当事人以公司设立协议中订有仲裁条款为由，主张公司解散纠纷不应由人民法院主管的，法院不予支持。
入库案例“南通某鼎海洋装备工程技术有限公司诉P*-CNEP 航运服务公司等案外人执行异议之诉案”	动产买卖合同就标的物所有权约定保留的，未经在中国人民银行征信中心登记，不得对抗善意第三人；法院根据买受人的其他债权人的申请，对标的物作出保全裁定或者采取执行措施后，出卖人以所有权保留为由主张排除执行的，法院依法不予支持。
入库案例“李某军诉袁某训、袁某兰合同纠纷案”	1. 民事案件再审申请审查期间，法院组织当事人调解并达成协议或者当事人自行达成和解协议，需要出具调解书的，应当裁定再审。案件进入再审程序后，由再审合议庭制作调解书。 2. 民事案件再审申请审查期间，当事人达成调解协议或者自行达成和解协议，申请撤回再审申请的，法院经审查确认撤回再审申请系当事人真实意思表示，不存在违反法律、行政法规强制性规定及损害第三方合法权益等情形，应当依法裁定准许撤回再审申请。 3. 民事案件再审申请审查期间，当事人达成调解协议或者自行达成和解协议，协议项下全部义务已经履行完毕，再审申请人虽然未提出撤回再审申请的，但争议问题因履行已解决，无继续审查及启动再审审理程序必要，法院可以依法裁定终结再审审查程序。
入库案例“东莞市某数码科技有限公司诉常某买卖	当事人关于合同纠纷由将来的合同债权受让人住所地法院管辖的约定，不仅会导致当事人在订立合同时无法预见将来的管辖法院，而且可能导致通过债权转让随意变更管辖法院，扰乱诉

合同纠纷案”	讼秩序，使民事诉讼法的规范目的落空，故对当事人的此类约定，法院依法不予支持。
入库案例“四川省某建设工程有限公司与四川某良建筑机械租赁公司申请确认仲裁协议效力案”	合同中的仲裁协议条款具有独立性，合同是否以虚假意思表示订立、是否履行并不影响其效力。当事人以合同系双方虚假意思表示、未实际履行为由申请确认仲裁协议条款无效的，法院不予支持。
入库案例“昝某元诉四川鸿某实业集团有限公司及第三人绵阳茂某建材有限公司债权人代位权纠纷案”	债权人代位权诉讼的管辖，以“原告就被告”为原则，但是应当适用专属管辖的情形除外。代位权诉讼是否适用专属管辖，取决于债务人与其相对人之间的纠纷是否属于法定专属管辖范围。债权人针对债务人对相对人享有的建设工程价款提起的代位权诉讼的，应当适用建设工程施工合同纠纷的专属管辖规定，由不动产所在地法院管辖。
入库案例“胡某妮、范某凤诉三明某托育服务有限公司等服务合同纠纷案”	诉请确认合同无效的案件中，原告的初始诉求中未就合同有效提出备位诉讼请求的，法院可以主动释明并允许原告在主张合同无效的同时，补充合同有效情形下关于赔偿因违约所造成的损失等备位诉讼请求；经审理认定合同有效的，法院应当对原告的备位诉讼请求一并审查裁判。备位诉讼过程中，需要重新指定举证和答辩期限以保障被告相应的诉讼权利的，应当依法重新指定。
入库案例“广州市泰某食品有限公司诉奥某科技股份有限公司买卖合同纠纷案”	分公司以自己的名义与相对人签订的合同，对总公司具有约束力，该合同中设定的协议管辖条款自然也可以约束总公司；相对人就该合同直接起诉总公司的，应当按照前述协议管辖条款确定管辖法院。
入库案例“祥某建筑材料有限公司诉恒某房地产有限公司、中某建筑有限公司债权人代位求偿权纠纷案”	债权人代位权的“直接受偿”效力不等于优先受偿效力。当债务人破产时，债权人应当在破产程序中申报债权，债务人对次债务人的债权则纳入破产财产，以确保实现所有债权人依法公平受偿，故应当防止债权人通过代位权诉讼获得个别清偿，进而实质上获得优先受偿。在程序处理上，债权人提起代位权诉讼后债务人被宣告破产的，法院应当依法驳回债权人的代位权

	诉讼请求。
入库案例“蔡某元诉江苏某灵医疗科技有限公司、王某游等借款合同纠纷案”	1. 法人被注销后，承继该法人遗留借款合同债权的股东可以自己的名义提起诉讼，向债务人主张合同债权。虽然承继债权的股东可以自己的名义提起诉讼，但其与债务人之间并未因此形成新的权利义务关系，双方仍然受原借款合同的约束，包括管辖法院的确定。因此，无论是适用协议管辖还是法定管辖，都应当按照原合同关系中的当事人住所地、履行地等确定管辖连结，而不能以承继债权的股东的住所地作为确定管辖的连结，否则将超出原合同当事人订立合同时的合理预见范围，不利于平衡当事人诉讼权益和纠纷解决。 2. 借款合同纠纷中，对于“接收货币一方所在地为合同履行地”的认定，应当区分以下情形：出借人为原告，主张借款人偿还本金、支付利息的，出借人是接收货币一方，其所在地为合同履行地；借款人作为原告，主张出借人履行放款义务、交付借款的，借款人是接收货币一方，其所在地为合同履行地。
入库案例“郑某诉宜宾某银行股份有限公司及第三人李某良案外人执行异议之诉案”	对于夫妻离婚时约定共有房屋归一方所有，但是因房屋设有按揭贷款抵押等权利负担，无法及时办理产权过户登记，导致登记权利人与实际权利人不相符，从而引发执行异议之诉的情形，如果婚姻关系解除时点早于申请执行人的普通债权形成时间，且当事人不存在通过离婚财产分割协议恶意逃避债务的情况，实际权利人以离婚时已约定房产归属为由请求排除强制执行的，法院依法予以支持。
入库案例“于某申请人格权侵害禁令案”	夫妻一方擅自抢夺、藏匿未成年子女，导致另一方无法行使抚养、教育和保护的權利，且对未成年子女的健康成长造成严重影响，另一方申请人身安全保护令或者请求人民法院参照《中华人民共和国民法典》第九百九十七条作出人格权侵害禁令的，法院应予支持。
“青岛中金渝能置业有限公司与青岛中金实业股份	申请财产保全错误的赔偿在性质上属于侵权责任。判断申请财

有限公司、滨州市中金豪运置业有限责任公司财产保全损害责任纠纷案”	产保全是否错误，不仅要看申请保全人的诉讼请求最终是否得到支持，还要看其是否存在故意或重大过失。
自贡市能通建筑工程公司与国投公司建设合同纠纷案	法院委托鉴定机构作出的司法鉴定意见，仅是诉讼证据之一，不具有可诉性。当事人对鉴定意见存在异议，直接向法院提起诉讼请求确认鉴定意见无效的，不属于法院民事诉讼受案范围，应当依法裁定驳回起诉。
最高法“法答网” 民诉相关观点整合	1.法答网第十七批问题 4：原告起诉解除合同，后变更诉讼请求为继续履行，被告主张合同在起诉状副本送达时解除，应否支持？ 答疑意见：如原告起诉解除合同后又变更诉讼请求要求继续履行，不能以起诉状副本已经送达对方当事人为由认定合同已经解除。合同在起诉状副本送达对方时解除的前提是法院确认当事人解除合同的主张。原告起诉解除合同后又变更诉讼请求的情形下，其解除主张未经法院审理并确认，不发生解除效力。当然，如果被告在该案中提出反诉解除合同，法院审理确认解除合同的，可以以反诉状副本送达之日确定解除时间。
	2.法答网第十五批问题 5：签订建设工程施工合同，缴纳保证金后未施工，现要求返还保证金，是否适用专属管辖？ 答疑意见：当事人依据建设工程施工合同诉请返还保证金，属于因履行建设工程施工合同引发的纠纷。案涉合同是否实际履行，在起诉与受理阶段不能查明，只有通过实体审理才能查明。故在法律、司法解释没有明确规定的情况下，不宜仅以建设工程施工合同未实际履行为由，排除专属管辖规定的适用。
	3.法答网第 2 批问题 2：保证合同无效，一般保证人是否也享有先诉抗辩权？ 答疑意见：保证合同无效时，一般保证人的赔偿责任也是源于保证合同，同样属于补充性的债务。不能仅因保证合同无效，一般保证人的责任就丧失了补充责任的性质。在保证合同

	无效时，一般保证人仍享有先诉抗辩权，这既符合保证人赔偿责任的责任性质，符合当事人的合理预期，也维护了合同效力体系的有机统一。
	4.法答网第2批问题4：二审维持原判的民事案件，执行根据为一审判决还是二审判决？ 答疑意见：案件经过一、二审后，共有两个判决书，而同一个案件不能有两个生效裁判。案件经过一审作出判决后，如果当事人选择了上诉，则一审判决就不再发生效力，二审判决才是生效判决。二审维持原判的判决，并不是对一审判决效力的确认，而是对案件处理结果作出了与一审判决相同的判断，其实质是作出了“同意一审判决”的实体判决。对于二审维持原判的案件，“维持原判”的实际含义是二审的判决主文与一审判决主文相同。综上，二审维持原判时执行依据为二审判决。
	5.法答网第十五批问题3：股东提起代表诉讼，公司与被告之间的仲裁协议有无约束力？ 答疑意见：在其他责任主体对公司负有违约之债或者侵权之债时，如公司怠于或者拒绝提起诉讼，股东可以代表公司提起诉讼。股东代表诉讼案件的管辖问题，应当根据其基础法律关系属于合同纠纷或者侵权纠纷来具体判断。如果案件是侵权之诉，一般无事先达成仲裁协议的情况。但是在合同之诉中，如果公司与他人事先订有书面仲裁协议，股东就该仲裁协议约定仲裁的事项提起股东代表诉讼，人民法院依法不予受理，告知其依据仲裁协议申请仲裁。
	6.第三十七批问题3：公司作为被执行人的，在公司股权发生多次转让后，申请执行人能否申请追加受让股东为被执行人？ 答疑意见：执行程序追加被执行人应当坚持严格法定原则。股东未履行出资义务即转让股权，且发生多次股权转让的情况下，只能追加未依法履行出资义务的原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人。股权受让人，或者

	存在多次转让时的现股东和其前手，均不符合该条关于追加对象的规定，不能被追加为被执行人。《变更追加规定》并没有规定可以直接追加受让人为被执行人，目的在于限制直接追加的范围，防止以执代审。债权人要求股权受让人或者存在多次转让时的现股东和其前手承担责任的，可以通过诉讼程序主张，但不能在执行程序中直接追加。
--	---

民诉韩心怡